

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

보건복지부 소관 법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부지침

◇ 제 · 개정 이유

행정제재 가중처분 규정이 모호·복잡하여 행정청의 자의적인 해석으로 국민의 권리침해 우려가 있어 국민권익위원회에서 가중처분의 적용시점 및 차수계산을 명확히 하는 등의 "행정제재 가중처분 기준 명확화 방안"을 각 행정기관에 권고('21.2.)함에 따라, 보건복지부 소관 법령에서 정하고 있는 행정처분 및 과태료 가중처분 기준을 명확히 하여 가중처분의 해석 및 집행 시 혼란을 방지하려는 것임

◇ 주요내용

행정처분 및 과태료의 가중처분 적용 순서도 및 예시 제시(안 제3조, 별표)